מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ו' בטבת התשס"ז
27 בדצמבר 2006

חוזר ביטוח 2006-1-18
סיווג: בריאות

<u>ביטוח בריאות לעובדים זרים: סודיות רפואית</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

זכותו של אדם לפרטיות ולסודיות בנוגע למידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי או לטיפול הרפואי בו, מעוגנת בהוראות הדין, ובכלל זה בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

ההוראות שלהלן מסדירות את הקשר בין המבטח לבין העובד הזר באמצעות מעסיקו, לעניין מידע רפואי בלבד.

2. הוראות

בהמשך לפניה שנתקבלה במשרדנו, שעניינה סודיות מידע רפואי של עובדים זרים והעברת המידע האמור לידי מעסיקים של אותם עובדים ולידי גורמים אחרים הקשורים בהעסקת עובדים זרים, הריני להורות כדלקמן:

א. כל מידע רפואי המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של עובד זר או לטיפול רפואי בו, וכל רשומה רפואית, לרבות תיקו הרפואי של עובד זר (להלן - **מידע רפואי**), יועבר על ידי המבטח לעובד. מבטח אינו רשאי למסור מידע רפואי לידיעת מעסיק של עובד זר או לידיעת כל גורם אחר הקשור, במישרין או בעקיפין, להעסקתו של עובד זר אצל מעסיק, כגון לשכה פרטית כהגדרתה בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן - **הגורם הקשור להעסקה**), אלא אם כן נתן לכך העובד הזר הסכמה מדעת. מבטח ינקוט אמצעים שיבטיחו את קיומה של הוראה זו.

ב. מבטח לא יקבל טופס ויתור על סודיות מידע רפואי של עובד זר, שעניינו הסכמה להעברת המידע האמור לידי המעסיק של אותו עובד או לידיעת הגורם הקשור להעסקה. מבטח רשאי לקבל הסכמה מדעת כאמור, אם ניתנה בדרכים אחרות ובלבד שיוודא בכל מקרה ומקרה כי קבלת הסכמה כזו לא נעשתה בדרך גורפת.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

ג. מבטח הזקוק למידע רפואי מאת עובד זר לא יפנה למעסיק של אותו עובד או לגורם הקשור להעסקה בבקשה לקבל עבור המבטח את המידע הרפואי האמור, למעט במקרים של מצב חירום רפואי.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על ביטוח בריאות לעובדים זרים.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 במרץ 2007.

ידין ענתבי
המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il